109年司法官律師考試 - 刑事訴訟法（0301）

109年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
109年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（一）（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理刑事訴訟法部分（第36-60題）

第1題（原第36題）

屏東東港籍漁船行經公海時，高雄市籍的船員甲遭菲律賓海岸巡防隊隊員乙開槍射擊死亡。關於本案之土地管轄及其理由，下列敘述何者最正確？

(A) 由臺灣屏東地方法院管轄。因為漁船的船籍為東港，且漁船為犯罪地
(B) 由臺灣屏東地方法院管轄。因為漁船的船籍為東港，亦為其出發地
(C) 由臺灣高雄地方法院管轄。因為甲的戶籍是高雄市
(D) 由臺灣高雄地方法院管轄。因為漁船的船籍為東港，且為行為地

答案：(B)

第2題（原第37題）

甲涉犯普通強盜罪全程被身為法官的乙所目擊。偵查中，檢察官丙將乙列為證人並傳喚其到場訊問。嗣後檢察官起訴甲犯普通強盜罪嫌，一審判決後，甲提起第二審上訴，法官乙為該案件之陪席法官。公訴檢察官丁由卷宗知悉上情，並聲請調查證據，聲請乙法官迴避。下列敘述何者最為正確？

(A) 乙法官應自行迴避，因為乙於該管案件曾為證人，丁雖明知此事且有所聲請調查證據，但僅甲有權聲請乙迴避
(B) 乙法官應自行迴避，因為乙於該管案件曾為證人，丁雖明知此事且有所聲請調查證據，甲或丁仍得聲請乙迴避
(C) 乙法官毋庸迴避，因為乙於該管案件曾為證人，丁已明知此事且有所聲請調查證據，所以甲或丁均不得聲請乙迴避
(D) 乙法官毋庸迴避，因為乙於該管案件非被害人，所以甲或丁皆無權聲請乙迴避

答案：(D)

第3題（原第38題）

甲為17歲高二男生，精力旺盛，喜看A片，與同校高一未滿16歲女生乙、丙、丁、戊於1個月內先後各發生性行為1次，嗣以再與乙性交時，為乙之導師發覺報警移送檢察官偵查，乙、丙、丁、戊及其他有告訴權之人均未提出告訴。下列敘述何者正確？

(A) 甲反覆觸犯刑法第227條之罪，法院得依刑事訴訟法第101條之1之規定羈押之
(B) 甲觸犯刑法第227條之罪，因不屬於預防性羈押之罪名，法院不得依刑事訴訟法第101條之1之規定羈押之
(C) 甲已觸犯刑法第227條之罪4次，有反覆實施之虞，法院得依刑事訴訟法第101條之1之規定羈押之
(D) 甲所犯之罪，係告訴乃論之罪，未經告訴，法院不得依刑事訴訟法第101條之1之規定羈押之

答案：(C)

第4題（原第39題）

司法警察拘提犯罪嫌疑人甲到警局接受詢問，警察為使甲解除心防，佯稱只是聊聊，不必選任律師到場，並稱事實交待清楚之後，即可返家，甲為免被解送檢察官，表示願意配合，警察隨即開始製作筆錄，甲坦承犯行。關於甲自白警詢筆錄證據能力之敘述，下列何者最為正確？

(A) 警察並未使用強暴、脅迫之手段，甲之自白係出於自由意志，警詢筆錄有證據能力
(B) 甲於警察詢問時之自白，並非於法官面前作成，屬審判外之陳述，自不得作為證據
(C) 警察誘導使甲放棄辯護權，只要出於惡意，警詢筆錄中甲之自白，即不得作為證據
(D) 警察誘導使甲放棄緘默權而自白，未必屬惡意，法院就該自白之證據能力仍可權衡

答案：(D)

第5題（原第40題）

檢察官對目擊證人行主詰問：「你當場目擊被告在某年某月某日酒駕肇事並犯肇事逃逸罪，是嗎？」辯護人當庭立即提出異議。下列何者不構成得異議之理由？

(A) 誘導訊問
(B) 意見證據
(C) 法律判斷
(D) 傳聞證據

答案：(B)

第6題（原第41題）

甲、乙共同毆打丙致死，被提起公訴。因甲遲未到案，法院乃依法將甲通緝，並就乙部分判決有罪確定。嗣甲通緝到案，審理中，法院依檢察官之聲請，傳喚證人乙及當時在場、年僅 14 歲之丁作證；另傳喚鑑定人戊說明其如何判斷丙係為尖銳之刀器所殺。下列敘述何者正確？

(A) 乙恐因陳述而受有「偽證罪」追訴、處罰，自得拒絕證言
(B) 甲之反對詰問權，雖屬憲法保障之基本訴訟權，不得任意剝奪；但甲非不得予以放棄
(C) 丁年僅14歲，其所為證言乃無具結能力之人之證言，並無證據能力
(D) 戊倘經合法傳喚，無正當理由不到庭，法院得予拘提，以查明事實真相

答案：(D)

第7題（原第42題）

甲駕車肇事致乙重傷後逃逸，警察據報予以逮捕，發現甲車內有毒品安非他命一包，乃不顧甲之反對，逕自採取甲之尿液。偵查中，甲否認有過失重傷害，檢察官乃將案件送丙機關鑑定，但未命為具結。鑑定結果認「乙係突自分隔島衝出，無法期待甲能預見及避免，甲無肇事因素」，但檢察官仍以甲涉嫌過失重傷害及肇事逃逸起訴。審判中，法官會同告訴人、被告及辯護人到場勘驗，告訴人在場未經具結而指訴、說明，並詳載於勘驗筆錄。依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 丙機關依法鑑定之書面鑑定報告，有證據能力
(B) 本件警察採取甲之尿液，不須得到檢察官或法院之同意
(C) 丙機關出具之書面鑑定報告，僅供審判之參考，法官不受其拘束
(D) 勘驗筆錄所載告訴人之指訴、說明，有證據能力

答案：(B)

第8題（原第43題）

下列何種犯罪之被害人，對於檢察官所為之不起訴處分不得提出再議？

(A) 違法搜索罪
(B) 妨害投票正確罪
(C) 誣告罪
(D) 放火燒燬房屋罪

答案：(D)

第9題（原第44題）

甲因缺錢花用，竟持其所有之美工刀割破某戲院門口之海報，打算在網路上販售，而犯刑法第321條第1項第3款之攜帶兇器竊盜罪，經巡邏員警發覺而當場逮捕，嗣經檢察官偵查後，認應以緩起訴處分為適當，而依職權為緩起訴處分確定，甲所有供本件犯罪所用之美工刀，應如何處理？

(A) 由於檢察官已依職權為緩起訴處分，故已不得再向法院聲請沒收，惟依法得列為緩起訴之條件，命被告將該美工刀以沒收物處理
(B) 檢察官既然已為緩起訴處分，表示本件事證明確，且甲亦未聲請再議，可認定甲亦承認該美工刀應沒收，故檢察官得逕自為沒收之處分，惟依法應通知甲
(C) 沒收與否乃檢察官之職權，該物既然已為偵查機關所扣得，檢察官得自行決定是否予以沒收，惟甲若不服該沒收處分，得依刑事訴訟法第416條第1項之規定，聲請所屬法院撤銷或變更之
(D) 由於檢察官已依職權為緩起訴處分，並未經起訴審判程序，故法院無法在有罪判決中一併宣告沒收，惟檢察官依法得另行聲請法院宣告沒收

答案：(A)

第10題（原第45題）

甲之子乙業已成年，卻不務正業，且經常對甲父惡言相向。某日，甲忍無可忍，夥同友人丙共同將乙施以監禁，以示懲罰。被害人乙得否委任律師對丙提起妨害自由罪之自訴？

(A) 得。乙對父親甲雖不得提起自訴，惟基於被害人自訴權之保障，乙仍得對共同正犯之丙涉嫌妨害自由之行為提起自訴
(B) 得。乙對共同正犯甲或丙妨害自由之行為，均得提起自訴，且依自訴不可分原則，對共同正犯丙自訴之效力及於甲
(C) 不得。乙對父親甲之行為依法既不得提起自訴，依自訴之主觀不可分原則，對共同正犯之丙亦不得自訴
(D) 不得。刑法第302條妨害自由罪為非告訴乃論之案件，乙對父親甲之行為依法既不得提起自訴，則對共同正犯之丙亦不得自訴

答案：(A)

第11題（原第46題）

甲涉犯強盜罪嫌重大，經司法警察持檢察官所簽發之拘票仍拘提無著，且發現甲已潛逃。下列敘述何者正確？

(A) 甲犯罪嫌疑重大且已潛逃，檢察長得簽發通緝書通緝
(B) 路人乙發現通緝犯甲時，得逕行逮捕
(C) 通緝書僅得由法院院長簽發，偵查中檢察長不得簽發
(D) 告訴人發現通緝犯甲時，不得逕行逮捕

答案：(B)

第12題（原第47題）

甲因涉嫌縱火燒住宅案，有證人指認被焚現場監視器內潑汽油者影像為甲，甲偵查中經檢察官傳訊，無理由不到庭應訊，警察遂持檢察官核發之拘票前往拘提甲，在甲住處庭院門口拘提甲時，經甲反抗。拘提後，警察能否同時入內搜索甲之住處？

(A) 可。甲涉嫌重大，且傳訊不到，故可入內搜索
(B) 不可，其住處並非立即可觸及之處所
(C) 不可，且不得逕行搜索其身體、隨身攜帶之物件、所使用之交通工具及其立即可觸及之處所
(D) 可。甲拘提時反抗，故可入內搜索

答案：(C)

第13題（原第48題）

甲、乙二人共同謀議犯強盜罪，經司法警察官調查後，移送檢察官偵查。下列敘述何者最為正確？

(A) 傳票僅須合法送達於甲，其效力仍及於乙
(B) 傳票僅能由法官簽發
(C) 傳喚屬強制處分，被告無正當理由不到場，得命拘提
(D) 司法警察官不得用通知書約談甲、乙到場協助調查

答案：(C)

第14題（原第49題）

檢察官擬拘提被告甲。下列敘述何者最為正確？

(A) 非經合法傳喚甲，檢察官不得拘提
(B) 檢察官應向法院聲請拘票，方得拘提甲，以保護其人身自由
(C) 拘提如由司法警察（官）執行，為有效執行，拘票得作數通，分別交由數人各別執行
(D) 為遵循管轄區域之規定，司法警察（官）不得於管轄區域外執行拘提

答案：(D)

第15題（原第50題）

檢察官向法院聲請羈押被告，地方法院法官在決定是否羈押被告時，關於羈押程序之調查，下列敘述何者最為正確？

(A) 法官在所有令狀審查程序，都是自由證明即可，不必經嚴格證明，故法官認為沒有訊問被告之必要，只要審查檢察官檢送之書面資料及筆錄即可
(B) 羈押被告是嚴重侵犯人身自由的強制處分，不只要訊問被告，所有證據都應經嚴格證明
(C) 羈押審查程序都必須有檢察官、被告及辯護人在場，由雙方於審查程序加以攻防、辯論
(D) 法官依法必須訊問被告，但羈押審查之決定只要自由證明即可

答案：(C)

第16題（原第51題）

甲涉嫌於民國105年組織詐騙集團，經檢察官偵查後發現甲詐騙所得達新臺幣（下同）5億元，並發現甲名下有於民國 98 年購入市值 3 億元之別墅一棟及於民國 106 年以詐騙所得購入藍寶堅尼跑車一部，並登記在其妻乙之名下。下列敘述何者最為正確？

(A) 甲所有之別墅，係甲犯罪前所購置，與甲涉嫌之犯罪無關，不得扣押
(B) 乙名下之藍寶堅尼跑車，非甲名下之財產，不得扣押
(C) 檢察官為確保沒收甲之犯罪所得，避免甲脫產規避追徵之執行，可向法院聲請裁定酌量扣押甲所有之別墅
(D) 乙名下之藍寶堅尼跑車，非甲名下之財產，得扣押，但法院不得於判決中諭知沒收

答案：(C)

第17題（原第52題）

甲擬投資老舊日式木造社區進行都更，其中居民A始終不願接受。甲為利改建，唆使幫派份子乙趁Ａ 不在時放火燒屋。甲唆使乙犯案過程之通話內容，經偵查機關實施通訊監察並錄製為CD光碟。被告甲經檢察官提起公訴，下列敘述何者錯誤？

(A) CD光碟內容屬自白證據
(B) CD光碟內容屬文書證據
(C) CD光碟內容屬人證
(D) CD光碟內容非屬傳聞證據

答案：(C)

第18題（原第53題）

某超商所有價值約新臺幣 2400 元之洋酒失竊，警察調取該店之監視器錄影光碟查閱，顯示甲涉嫌重大，警察發通知書通知甲詢問。甲依通知到場說明，但否認犯行，則警察能否違反甲之意願逕行解送檢察官訊問？

(A) 可，甲確實涉嫌重大，有必要儘速偵查終結該案
(B) 不可，因甲涉嫌者僅為竊盜罪，若為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪則可
(C) 不可，因甲非經拘提或逮捕，係依警察通知到場，不得解送
(D) 可，因甲否認犯行，有必要儘速偵查終結該案

答案：(B)

第19題（原第54題）

乙與丙訂定買賣古董花瓶契約，並約定翌日將花瓶交付給丙，當乙回家時，發現該花瓶已被其子甲竊取變賣，致無法交付於丙，令丙無法將花瓶價賣他人而受有損失。下列敘述何者最為正確？

(A) 乙向偵查機關申告犯罪事實、請求訴追之意思表示，其告訴即屬合法
(B) 乙除向偵查機關申告犯罪事實、請求訴追之意思表示外，且須指明犯人為甲，其告訴始為合法
(C) 丙亦為本案竊盜罪之直接被害人，具有告訴權，得向偵查機關申告犯罪、請求訴追之意思表示
(D) 甲所犯之罪屬非告訴乃論之罪，乙僅須向偵查機關報案即可

答案：(C)

第20題（原第55題）

甲涉嫌竊取乙所有之手錶，經檢察官以涉犯竊盜罪嫌提起公訴，法院審理結果，發現甲係故買贓物，該手錶實際上為丁所竊取，檢察官乃於第一審言詞辯論終結前請求更正起訴法條為甲涉犯故買贓物罪，並追加起訴丁涉犯竊盜罪。關於第一審法院判決之敘述，依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 法院就甲部分，應諭知變更起訴法條，改判處故買贓物罪；就丁部分，追加起訴合法，應判處竊盜罪
(B) 法院就甲部分，不得變更起訴法條，應判決無罪；就丁部分，追加起訴合法，應判處竊盜罪
(C) 法院就甲部分，不得變更起訴法條，應判決無罪；就丁部分，追加起訴不合法，應判決公訴不受理
(D) 法院就甲部分，應諭知變更起訴法條，改判處故買贓物罪；就丁部分，追加起訴不合法，應判決公訴不受理

答案：(B)

第21題（原第56題）

甲自訴乙傷害，經法院判決有罪（下稱前案），甲於法院判決送達後因前揭受傷醫治無效，因傷致死，始終未據得提起自訴之人上訴，檢察官認甲之死亡與乙之加害有因果關係，遂對乙以傷害致人於死罪提起公訴（下稱後案），下列敘述何者正確？

(A) 甲死亡後，檢察官未擔當訴訟，故前案尚未確定
(B) 前案與後案為同一事實，前案既經判決確定，後案應諭知免訴判決
(C) 前案與後案為同一事實，前案既未判決確定，後案應諭知不受理判決
(D) 前案與後案為不同事實，前案雖經判決確定，後案仍應為實體判決

答案：(C)

第22題（原第57題）

有關刑事簡式審判程序之證據調查，下列敘述何者正確？

(A) 證人以書面代到庭之陳述，未經向當事人宣讀或告以要旨，不得作為判斷之依據
(B) 對於得為證據之證物，非經提示當事人使其辨認，不得作為判斷之依據
(C) 對於得為證據之被告自白，於有關犯罪事實之其他證據調查完畢前，亦得調查之
(D) 對於法院依職權傳喚到場證人，未令當事人交互詰問，其供述皆無證據能力

答案：(B)

第23題（原第58題）

有關不服地方法院第一審判決提起上訴，其上訴理由記載是否合法，依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 不服第一審通常程序判決，上訴第二審時，上訴書狀僅記載「量刑過重」，為合法上訴
(B) 第一審判處死刑，被告上訴第二審時，其上訴書狀僅記載「量刑過重」，為合法上訴
(C) 不服第一審通常程序判決，上訴第二審時，如上訴書狀未敘述上訴理由，法院得直接判決駁回
(D) 不服第一審簡易判決，上訴第二審時，上訴書狀應記載具體理由，否則上訴不合法

答案：(D)

第24題（原第59題）

當事人不服法院駁回其關於調查證據之聲請，應如何請求救濟，下列敘述何者正確？

(A) 向直接上級法院提起抗告。因法院駁回調查證據之聲請，必須作成裁定，當事人不服法院之裁定，得抗告於直接上級法院
(B) 向原審法院聲明異議。因法院駁回調查證據之聲請，屬於審判長或受命法官有關調查證據之處分，當事人不服，得向原審法院聲明異議
(C) 向直接上級法院提起抗告或上訴均可。因法院駁回調查證據之聲請，必須作成裁定，當事人不服法院之裁定，得抗告於直接上級法院；如當事人未提起抗告，則得於提起上訴時主張
(D) 法院駁回調查證據之聲請，屬於判決前關於訴訟程序之裁定，當事人不得聲明不服，僅能於上訴時主張

答案：(D)

第25題（原第60題）

檢察官起訴被告涉犯傷害罪嫌，第一審判決被告無罪，檢察官提起上訴，第二審法院誤檢察官上訴逾期，以不合法程序駁回上訴判決確定，依現行實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 此為程序判決，不生實質確定力，第二審可逕對合法上訴進行審判
(B) 此為程序判決，僅生形式確定力，不得提起非常上訴
(C) 應依再審程序將該確定判決撤銷後，始能就合法上訴部分進行審判
(D) 應依非常上訴程序將該確定判決撤銷後，始能就合法上訴部分進行審判

答案：(C)
